

1002220-55.2022.8.26.0495

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Magistrado: Alexandre Conceição dos Santos

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... semelhante:

"O consumidor que, no mesmo dia do furto de seu cartão de crédito, procede à comunicação à administradora acerca do fato, não pode ser responsabilizado por despesas realizadas mediante falsificação de sua assinatura. Deveras, cabe à administradora de cartões, em parceria com a rede credenciada, a verificação da idoneidade das compras realizadas, utilizando-se de meios ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

Vara do Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Jerônimo Monteiro Lopes, 93, Registro - SP - cep 11900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002220-55.2022.8.26.0495 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002220-55.2022.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial Cível - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes

Requerente:

Maria Aparecida Nardes

Requerido:

Arthur Lundgren Tecidos S.A. Casas Pernambucanas

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Alexandre Conceição dos Santos

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Faço, porém, breve apontamento.

MARIA APARECIDA NARDES ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito, com pedido de antecipação de tutela, c/c pedido de Indenização por Dano Moral contra ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S.A.-CASAS PERNAMBUCANAS. A título de tutela de urgência, requereu a exclusão de seu nome do cadastro de proteção ao crédito. No mérito, pediu a declaração de inexigibilidade do débito de R\$3.100,00, referente a compras feitas no seu cartão por fraudadores, bem como condenação da demandada ao pagamento de reparação por dano moral.

Na decisão de fls.39-41, foi deferida tutela de urgência para determinar a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes.

É síntese do necessário.

Fundamento e decido.

O pedido comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois não há necessidade de outras provas, haja vista o

teor das alegações das partes e documentos apresentados, que bastam para a pronta solução do litígio.

Passo à análise do mérito, onde os pedidos comportam parcial procedência.

Segundo alegado pela autora, no dia 19 de abril de 2022, foi vítima de golpe de estelionato, conforme Boletim de Ocorrência fls.20-22, quando efetuou uma compra no seu cartão de crédito Pernambucanas. Logo após o ocorrido, foi à loja da ré para informar a situação, quando descobriu que havia duas compras, desconhecidas, no sistema da ré, nos valores de R\$1.100,00 e R\$2.000,00. Tentou efetuar o cancelamento das compras, mas não teve sucesso.

Inicialmente, saliento que se trata de relação jurídica de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso, portanto, as regras de protetivas previstas em tal diploma legal, entre as quais, destaco, aquelas que prevêem a possibilidade de inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva por fato do produto ou do serviço(CDC, 6º, VIII, 12 e 14).

Ademais, de conformidade com o art. 6º, VIII, do CDC, é possível a inversão do ônus da prova quando, a critério do juiz e segundo as regras da experiência, a alegação inicial for verossímil ou a parte autora hipossuficiente.

No caso em tela, além de estarem preenchidos todos os requisitos para inversão do ônus da prova, verifica-se que o fato em si não foi impugnado e encontra confirmação nos documentos reunidos no processo.

Logo, tem-se como certo que a parte autora usou o cartão de crédito para pagamento de compras realizadas junto a terceiros e, após verificar que havia incorrido em golpe, procurou a demandada a fim de proceder ao cancelamento da operação realizada, a qual, no entanto, nada fez para evitar o prejuízo.

Assim, não resta dúvida de que efetivamente não houve qualquer participação da demandada na conduta fraudulenta em si, podendo-se até compreender, segundo relato contido no boletim de ocorrência, que a autora foi pouco cautelosa ao usar seu cartão de crédito.

Entretanto, a ilicitude ou falha na prestação do serviço, que afasta a exigibilidade do débito, não se vincula à participação da demandada no ato fraudulento em si, mas na omissão das providências que podiam ser adotadas para evitar o sucesso dos fraudadores e prejuízo da parte autora.

Com efeito, do princípio da boa-fé objetiva, que rege os contratos em geral, deriva o dever anexo de cooperação, que impõe às partes contratuais a adoção de providências para evitar os danos que podem atingir e prejudicar a outra. Esse dever, entretanto, não foi observado pela demandada, tendo em vista que, avisada da fraude pela parte autora, manteve-se omissa, deixando de providenciar para evitar o prejuízo.

De fato, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

"O consumidor que, no mesmo dia do furto de seu cartão de crédito, procede à comunicação à administradora acerca do fato, não pode ser responsabilizado por despesas realizadas mediante falsificação de sua assinatura. Deveras, cabe à administradora de cartões, em parceria com a rede credenciada, a verificação da idoneidade das compras realizadas, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, e isso independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido furto(RECURSO ESPECIAL Nº 970.322 - RJ).

Por tais razões, reputo de rigor a declaração de inexigibilidade do débito de R\$3.100,00.

Por outro giro, estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil, que, no caso, é objetiva, não cabendo, portanto, perquirir sobre culpa. Com efeito, houve falha na prestação do serviço(ato ilícito), uma vez que a demandada não cooperou com a parte autora, de modo a evitar o prejuízo, e, além disso, inscreveu seu nome no órgão de restrição ao crédito.

Embora seja direito do credor inserir o nome do devedor em órgão de restrição ao crédito com a finalidade de constrange-lo ao pagamento do débito, fato é que, no caso em tela, o débito era sabidamente inexigível, pois a demandada fora comunicada

da fraude.

Ademais, a jurisprudência encontra-se sedimentada no sentido de que a inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito gera dano moral, sem necessidade de demonstração de outros desdobramento, visto que o dano emerge da simples inscrição. No tocante à quantia necessária à reparação, reputo proporcional e adequada a quantia de R\$ 1.500,00, tendo em vista a menor dimensão da ofensa a direito da personalidade, bem como também em razão do comportamento pouco cauteloso da parte autora no uso de seu cartão.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, extinguindo o feito, com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexigibilidade do valor de R\$3.100,00, referente às compras realizadas no cartão de crédito da autora no dia 19/04/2022, referidas na inicial, bem como para condenar a demandada ao pagamento de reparação por danos morais no importe de R\$ 1.500,00, com correção monetária pelo INPC, a partir da negativação, e juros moratórios de um por cento ao mês, a partir da sentença.

Sem custas processuais e demais despesas de sucumbência, nos termos da lei.

Eventual recurso sujeito ao recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Registro, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA